

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

2016/25/פ

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון – זכות ההורים לצפות בצילומים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹, בסעיף 7, בסופו יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיף זה, מפעיל מעון יום לפעוטות יאפשר להורה של פעוט הרשום במעון היום לצפות בצילומים לפי חוק זה, אם ההורה העלה בפניו חשש כי הפעוט נפגע במהלך שהותו במעון היום וביקש לצפות בצילומים כאמור ; מפעיל המעון יאפשר להורה צפייה בצילומים, בנוכחותו, תוך השמטת הצילומים שחשיפתם עשויה להוביל לפגיעה בעובדים או בפעוטות אחרים השוהים במעון היום, בתנאי שאלה אינם דרושים לצורך בירור הפגיעה בפעוט שהוריו ביקשו לצפות בצילומים כאמור."

2. תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשפ"ד. תחילה

דבר הסבר

מאז חקיקת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, נוצרו בשטח פערים ובעיות אשר מצריכים מענה ותיקון החקיקה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בעובדה שכיום הסמכות העיקרית לצפייה בצילומים ממצלמות המותקנות במעונות היום לפעוטות הינה של משטרת ישראל ורשויות התביעה, ולהורי הפעוטות ניתנת גישה לצפייה כאמור רק בכפוף לצו בית משפט. אשר על כן, מוצע לייעל את תהליך הצפייה בצילומים ממצלמות המותקנות במעונות יום לפעוטות לפי החוק, כך שתינתן גישה לצפייה גם להורה של פעוט שפנה למפעיל מעון היום בחשש כי הפעוט נפגע במהלך שהותו בגן וביקש לצפות בצילומים כאמור. כן על פי המוצע, וכדי למנוע פגיעה בזכותם לפרטיות של העובדים ושל שאר הפעוטות במעון, תינתן להורה כאמור גישה רק לצילומים שעשויים לשפוך אור על נסיבות הפגיעה בפעוט, ולא לצילומים אחרים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 9.